



商品カレッジ「基礎講座」

損害保険の基礎知識①

商品・CSV x DX企画部
2025年6月

本講座の狙い 目的	損害保険会社の社員として理解しておくべき、法令等周辺知識を習得する ① 損害保険の基本原理一般基礎知識、損害保険市場の歴史等を理解する。 ② 損保社員として守るべき法律を理解した上で正しい業務運営を行い、正しく代理店指導を行うことができる。
--------------	---

このテキストは2025年4月1日時点の内容で記載しています。

改定履歴

2016年6月	新規作成
2017年5月	2017年版、改定作成
2018年5月	2018年版、改定作成
2019年5月	2019年版、改定作成
2019年10月	2019年10月版、改定作成
2020年5月	2020年版、改定作成
2021年5月	2021年版、改定作成
2021年10月	2021年10月版、改定作成
2022年6月	2022年版、改定作成
2022年10月	2022年10月版、改定作成
2023年6月	2023年版、改定作成
2024年6月	2024年版、改定作成
2025年6月	2025年版、改定作成

I 損害保険とは

1 総論

(1) 保険の定義	1
(2) 保険の分類	1
(3) 傷害・疾病・介護保険分野(第三分野)	1

2 保険料の仕組み

(1) 大数の法則	2
(2) 収支相等の原則	2
(3) 公平の原則(給付・反対給付均等の原則)	2

3 損害保険の類似制度

4 保険契約に関する一般基礎知識

(1) 保険契約申込書	4
(2) 普通保険約款	4
(3) 保険証券	5
(4) 免責	6
(5) 超過保険・一部保険	6
(6) 保険契約者・被保険者の義務	7
(7) 重要事項のご説明	8

II 損害保険市場の現況

1 国内損害保険市場

(1) 損害保険市場の当事者	9
(2) 損害保険市場の歴史	13

2 国内損害保険の市場規模

(1) 国内損害保険市場の構成	21
(2) 当社の状況	21

III 保険に関する各種の法律

1 総論

(1) 保険に関する各種の法律	22
(2) 保険関係法の体系	22

2 保険業法

(1) 保険業法の制定と改正	23
(2) 保険業法の目的	23
(3) 保険業の免許と基礎書類	24
(4) 認可・届出および特約自由方式	25
(5) 保険会社向けの総合的な監督指針	25

3 保険契約法

(1) 保険契約法とは	26
(2) 保険契約法の適用順序の考え方	26

4 契約者保護に係わるその他の法律と制度

(1) 金融サービスの提供に関する法律	28
(2) 消費者契約法	28
(3) 保険契約者保護機構	28
(4) クーリングオフ制度	29
(5) その他留意すべき法的事項	30

IV 損害保険の商品

1 損害保険の種類

(1) 自動車に関わる保険	32
(2) すまいや暮らしに関わる保険	32
(3) レジャーに関わる保険	33
(4) ケガや病気に関わる保険	33
(5) 事業活動のリスクに関わる保険	33

2 当社の主な商品ラインアップ(個人向け)

(1) 自動車に関わる保険	34
(2) すまいや暮らしに関わる保険	34
(3) レジャーに関わる保険	35
(4) ケガや病気に関わる保険	35
(5) ペットに関わる保険	35

3 当社の主な商品ラインアップ(企業向け)

(1) 財物に関わる保険	36
(2) 営業利益等に関わる保険	36
(3) 役員・従業員に関わる保険	36
(4) 賠償責任に関わる保険	37
(5) その他事業者向けの保険・保証等	37

I 損害保険とは

1 総論

(1) 保険の定義

保険をきちんと定義することは難しく、多くの説がありますが、一般的には次のようにいわれています。

保険とは、

- ①偶然な一定の事由が生じたことによる経済的不利益からの相互救済の目的で
- ②多数の人々(経済主体)が集まって、
- ③統計的基礎によって算出された保険料を予め出し合って、
- ④これによって、一定の事由発生により経済的不利益を被った人が保険金を受け取る制度である。

(2) 保険の分類

「保険」には多くの種類があり、大きく2つに分類すると「損害保険」と「生命保険」に分けられます。

損害保険と生命保険とは以下のような違いがあります。

	損害保険	生命保険
保険事故	建物・家財に生じた火災、自動車の衝突、損害賠償の請求といった偶然な事故によって生じた損害に関する危険	人の死亡または一定期間満了時における人の生存という生死に関する危険
支払保険金の額	実損てん補、定額給付(傷害保険)	定額給付

(3) 傷害・疾病・介護保険分野(第三分野)

損害保険と生命保険の主な違いは、支払われる保険金について、損害保険が主に物や財産を対象とした実損てん補方式、生命保険が人を対象とした定額給付方式であるという点です。人を対象とし、生死以外の事故を補償する保険は損害保険・生命保険いずれに属するのかわかりしな保険ということになります。こうした保険は第三分野の保険といわれ、傷害保険や疾病保険がこれに該当します。過去、保険業法では、保険会社の生・損兼営が禁止されており、保険業法上の取扱いが問題となりました。この問題に対し、1965年大蔵省(当時)は、傷害・疾病保険は生・損いずれでもない第三種保険あるいは両者の中間的な保険であり、損害保険会社で販売するものは実損てん補的、生命保険会社のものは定額的な保険とするという見解を示し、以降長らくこの見解に沿った許認可が行われてきました。しかしながら、金融自由化・規制緩和が進展するにつれ、1996年の保険業法改正時に、子会社方式による第三分野の生・損相互乗り入れが認められるとともに、保険業法第3条の「損害保険業免許」「生命保険業免許」の範囲を定める規定の中で、傷害・疾病・介護分野の実損てん補方式・定額給付方式いずれについても、損害保険会社・生命保険会社双方で取り扱えることになりました。このような経緯から、以前販売していた医療費用保険が実損てん補方式であるのに対し、第三分野解禁以降に販売を開始した、傷害疾病保険などでは、定額給付方式となっています。また、2010年4月に施行された保険法においては、「損害保険」「生命保険」「傷害疾病定額保険」の3つに分類されており、「損害保険」の特則として「傷害疾病損害保険」が設けられており、下表の通り、保険業法の区分と若干異なります。

保険業法による分類	
生命保険	第一分野
損害保険	第二分野
医療保険・ 傷害保険 など	第三分野

保険法による分類	
生命保険	第三章に規定※
損害保険	第二章に規定※
傷害疾病損害保険	第二章の特則※
傷害疾病定額保険	第四章に規定※

※「第～章」は保険法で記載されている章を示しています

2 保険料の仕組み

保険は、個々は偶然な事故であっても、大量に観察することで、全体として事故の発生頻度や損害の規模がどの程度になるか確率的に予測できるという「大数の法則」を応用した仕組みです。

また、近代的な保険制度では、保険が合理的で公平な相互扶助制度となるように、保険料は、保険会社の収入総額と支出総額とが等しくなるよう定められ（収支相等の原則）、さらに被保険者や保険の対象（保険の目的物）の危険度に応じて算定されています（公平の原則）。

これら、「大数の法則」「収支相等の原則」「公平の原則」という3つの考え方が、保険の基本原則となっています。

（1）大数の法則

例えば、サイコロを振って1の目が出る確率は、振る回数を増やすにつれて、次第に $1/6$ に近づきます。個々の家庭や企業にとっては滅多に発生しない偶然な出来事であっても、これらを長期間かつ大量に観察することで、一定の発生率を把握することができます。このことを「大数の法則」といいます。保険料は、この大数の法則を適用して算出されます。従って、大数の法則が働くのに十分な保険の契約数が存在しないと保険制度は成り立ちません。

（2）収支相等の原則

保険事業が健全に運営されるためには、保険契約者が支払う保険料（純保険料）の総額と、支払われる保険金の総額が等しくなるようにして、保険契約全体で収支バランスを保つ必要があります。これを「収支相等の原則」といいます。

（3）公平の原則（給付・反対給付均等の原則）

保険契約者が支払う保険料は、偶然な出来事の発生率に保険金を乗じた額に等しくなければなりません。これを「給付・反対給付均等の原則」といいます。すなわち、個々の契約者の保険料負担が、その危険の度合いに応じて、公正になされなければならないことを意味しています。

3 損害保険の類似制度

損害保険と類似制度として挙げられるものとして、共済制度があります。損害保険は、誰でも(不特定多数)契約できますが、共済は、同一の職業や事業に従事する者が組合を組織し、組合員の不慮の損害に対して給付を行うものであり、原則として組合員※に限られています。根拠法についても、損害保険の根拠法は、保険業法ですが、共済は、農業協同組合法・消費生活協同組合法などに基づいて運営されています。また、損害保険には、損害保険会社が破綻した場合に備え、契約者保護のための制度がありますが、共済には損害保険と同じような共済契約者を保護するための制度がない場合があります。この他、一定の事業範囲内で、保険金額が少額で保険期間が短期の保険のみを取り扱う少額短期保険業者もあります。

※ただし、共済によっては、組合員以外の者が利用できる「員外利用」という制度があり、組合員でなくても一定の枠内で契約が認められることがあります。

ワンポイント 損害保険会社と少額短期保険業者の違いって何？

少額短期保険業者とは、2006年の保険業法改正によって新たに認められた少額短期保険業を実施する会社です。この業態は、損害保険会社と比較して参入要件や資本金・基金の最低額などの規制が緩和されていて、比較的容易に保険業に参入することができるようになっています。少額短期保険業者は、根拠法のない共済(いわゆる無認可共済)といわれていたもののうち、保険業法の規制対象となったものの受け皿として創設されました。ただし、その後の登録状況を見ると、旧共済から移行した会社だけでなく、新たに保険事業を始めるために少額短期保険業者として登録する会社もでてきます。2025年3月4日現在、122社が少額短期保険業者として登録していますが、これらの全てが損害保険事業を営んでいるわけではなく、生命保険のみを引き受けている会社も多くなっています(少額短期保険業者は生保と損保という区分けはありません)。

	保険会社	少額短期保険業者
参入要件	免許制	登録制
資本金・基金の最低額	10億円	1,000万円
セーフティーネット	あり(保険契約者保護機構)	なし
生保・損保兼営	不可(子会社では可)	可

4 保険契約に関する一般基礎知識

(1) 保険契約申込書

保険契約申込書(以下、申込書)は保険契約の引受けを行う際に、保険契約者から契約条件等を記入の上、提出していただく書類です。保険契約の法的性質は、不要式・諾成契約であるといわれています。つまり、保険契約は保険会社と保険契約者の申込と承諾による合意だけで成立するもの(諾成契約)であり、書類(申込書・保険証券)の作成が保険契約成立の要件でもなければ(不要式)、保険料支払が保険契約成立の要件でもないということです。しかしながら、単なる口約束ではその合意内容を巡ってトラブルが発生し易いため、保険契約者から申込書を提出いただくこととしています(ペーパーレスでの契約手続きを除く)。また、申込書の記載内容は、当該契約のリスクの把握・管理や当該種目の料率検証・リスク分析の上で重要な情報です。

従って、申込書は後々のトラブル発生の際の保険契約者の加入意思を確認できる証拠書類として、また、当社がリスク管理を行っていく上での重要情報として、極めて大切なものです。

■自動車保険の申込書の例

申込書は、「あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 宛」となっており、告知事項等が記載されています。

お客さまは、「当社の普通保険約款と特約が適用される保険契約」を申し込むにあたり、署名(法人は押印)します。

お客さまは申込みの意思表示を行い、代理店・扱者が申込みの承諾を行うことで契約が成立します。

(2) 普通保険約款

保険契約は、保険会社と多数の加入者との間で大量に締結されるものです。この場合、個別に各保険契約者と契約内容の細目を約定することは不便・不可能であるばかりでなく、保険の技術的・団体的性格からして、同一保険会社に属する保険契約者間で、その契約条件に根拠のない差を設けることは不適当でもあります。そこで、保険会社はあらかじめ詳細な標準的保険約款(普通保険約款)を作成し、加入者は、別段の意思表示をしないかぎり、この内容に合わせて(附合させて)、契約を締結することになります。このように、契約当事者の一方によってその内容が一方的に決定され、他方は基本的にその内容を全面的に承認して契約を締結するか否かの選択権しかない契約を「附合契約」といいます。保険契約は附合契約であるがゆえに、その内容が契約者に不利とならないよう、普通保険約款は金融庁の認可・届出の対象となっています。また、普通保険約款に定めなければならない事項は、保険業法施行規則第9条で規定されています。

(3) 保険証券

保険契約が成立すると、保険会社は、遅滞なく、保険契約者に対して、保険契約者名や被保険者名、保険期間、保険金額など定められた契約事項を記載した「保険証券」を交付しなければなりません。

保険証券は、法律上の有価証券ではありませんが、保険契約の成立について証拠となり得る証拠証券としての性格を有しています。

ワンポイント 保険法における契約締結時の書面交付と記載事項って何？

保険法 第6条（損害保険契約の締結時の書面交付）において、以下のように定められています。

（損害保険契約の締結時の書面交付）

第6条 保険者は、損害保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

- 一 保険者の氏名又は名称
- 二 保険契約者の氏名又は名称
- 三 被保険者の氏名又は名称その他の被保険者を特定するために必要な事項
- 四 保険事故
- 五 その期間内に発生した保険事故による損害をてん補するものとして損害保険契約で定める期間
- 六 保険金額（保険給付の限度額として損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。）又は保険金額の定めがないときはその旨
- 七 保険の目的物（保険事故によって損害が生ずることのある物として損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。）があるときは、これを特定するために必要な事項
- 八 第9条ただし書に規定する約定保険価額があるときは、その約定保険価額
- 九 保険料及びその支払の方法
- 十 第29条第1項第1号の通知をすべき旨が定められているときは、その旨
- 十一 損害保険契約を締結した年月日
- 十二 書面を作成した年月日

2 前項の書面には、保険者（法人その他の団体にあっては、その代表者）が署名し、又は記名押印しなければならない。

(4) 免責

保険事故とは、保険者がそれによって生じた損害を補償することを約束した事故、即ち保険者の保険金支払義務を具体化する事故をいいます。ただし、保険事故による損害であっても、保険者が法律の規定または保険約款の規定によって保険金支払の責任を免れることがあります。これを免責といいます。

免責の種類	概要
絶対免責	特約をもってしても原則として保険者が補償できないもの。例えば、故意による事故は、故意が公序良俗に反することから、当然免責になるものと考えられています。
相対免責	割増保険料を支払えば特約によって保険者が補償対象とすることができるもの。例えば、戦争・内乱その他の事変、地震・噴火による事故がこれに当たります。

(5) 超過保険・一部保険

保険金額の設定にあたっては、保険価額(保険契約の対象となるものの評価額)と一致させることが必要であり、保険金額が保険価額を超過するものを超過保険、保険金額が保険価額の一部にとどまるものを一部保険といいます。一部保険の場合には、損害額×(保険金額/保険価額)しか保険金が支払われませんし、超過保険の場合においても、保険価額を超過した部分については保険金が支払われません※。

保険契約者とのトラブルを招かないために、保険価額を適正に評価し、保険価額に合った保険金額の設定を行わなければなりません。

※保険法においては、超過状態であったことについて、保険契約者等が「善意」でかつ「重大な過失がない」場合には、保険契約者が超過部分を取り消すことが出来る旨定められています(この規定は企業分野の保険では適用されません)。

(6) 保険契約者・被保険者の義務

一般の売買契約では、買主は、品物の代金さえ支払えば、契約上の義務を果たしたことになります。しかしながら、保険契約では、買主となる保険契約者に対して、保険料支払義務のほか、様々な義務を課しています。ここでは、告知義務、保険料支払義務、危険の変更・増加の通知義務、事故発生の通知義務、および損害拡大防止義務について、説明します。

義務	概要
告知義務	・ 保険契約締結の際に、保険契約者または被保険者は、保険会社に、危険に関する重要な事項のうち、告知を求めたもの(告知事項)について、ありのままの事実を告知をしなければならないという義務
保険料支払義務	・ 保険契約者が、保険者による危険負担への対価として、保険料を支払う義務
危険の変更・増加の通知義務	・ 保険契約者または被保険者が、保険契約締結後、告知事項について危険が著しく増加し、従来の保険料では不足する状態になったことを知ったとき、遅滞なく保険者に通知する義務
事故発生 の通知義務	・ 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生した場合、遅滞なく保険会社に通知しなければならないという義務
損害拡大 防止義務	・ 保険期間中に事故が生じた場合、保険契約者または被保険者は損害の拡大を防ぐように努めなくてはならないという義務

(7) 重要事項のご説明

損害保険契約は、保険会社と保険契約者が、自由な意思に基づいて契約内容に合意することによって成立します。保険契約には、多数の加入者との間で大量に締結されるという特徴があるため、保険会社によって作成され、金融庁の審査を受けた普通保険約款や特約が契約の内容として定められています。このように保険会社が一方的に定めた普通保険約款や特約が契約者や被保険者に対して拘束力を持つには、普通保険約款や特約の重要部分について保険契約者がその内容を理解し、同意していることが必要になります。そのため、保険契約の締結にあたっては、募集にあたる者(募集人)が当該契約に関する重要事項を十分に説明し、その内容について保険契約者の同意を得ておくことが必要になります。重要事項を説明しない行為は、保険業法において禁止行為にあたります。重要事項のご説明は、顧客が保険商品の内容を理解するための情報である「契約概要」と保険会社が顧客に対して注意喚起すべき情報である「注意喚起情報」に分け、保険商品ごとにそれぞれを書面(=「重要事項のご説明」)に記載し、口頭で説明します。

契約概要(主なもの)	注意喚起情報(主なもの)
- 商品の仕組み - 補償の内容(保険金等の支払事由、支払事由に該当しない場合および免責事由等) - セットできる主な特約およびその概要 - 保険期間 - 引受条件(保険金額等) - 保険料に関する事項 - 保険料払込に関する事項 - 配当金に関する事項 - 解約返戻金等の有無およびそれらに関する事項	- クーリングオフ - 告知義務等の内容 - 責任開始期 - 支払事由に該当しない場合および免責事由等 - 保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等 - 解約と解約返戻金の有無 - セーフティネット(契約者保護制度) - 指定ADR機関の商号または名称 - 補償重複に関する以下の事項 - a.補償内容が同種の保険契約が他にある場合は、補償重複となることがあること - b.補償重複の場合の保険金の支払に係る注意事項 - c.補償重複の主な事例 - 特に法令等で注意喚起することとされている事項

ワンポイント 重要事項のご説明って必ず提供しなければいけないの？

2016年5月29日に施行された改正保険業法において、保険募集の基本的ルールが創設され、情報提供義務が導入されました。情報提供義務とは、代理店等が保険募集を行う際に、保険契約者・被保険者に対し保険契約の締結または加入の適否を判断するのに必要な情報の提供を行うことを求めるものです。これまで監督指針において「契約概要」、「注意喚起情報」として提供することを求められていたもののほか、「その他お客さまに参考となるべき情報」(ロードサービス等の主要な付帯サービス、直接支払いサービス等)の提供が法令上の義務として規定されましたので、重要事項のご説明は、必ず提供しなければなりません。

Ⅱ 損害保険市場の現況

1 国内損害保険市場

(1) 損害保険市場の当事者

① 保険会社

損害保険会社は、損害保険(第二分野)と第三分野の保険を引受け、その他法律で認められた業務を実施することができます。保険業法では、日本国内で損害保険の営業できる会社を、日本法人である「損害保険会社」と「外国損害保険会社等※」に分けています(保険業法第2条)。2024年12月23日現在、「損害保険会社」は35社、「外国損害保険会社等」は21社(ロイズを加えると22社)が存在します。

※外国損害保険会社等とは以下の形態を取った保険会社の事です。

- ① 保険業法に定める外国保険会社として外国損害保険業の免許を受ける(支店、従たる事務所または代理店形態で営業)
- ② 保険業法に定める特定損害保険業の免許を受ける(ロイズがこれに該当)

ワンポイント 日本国内で損害保険業を営む会社(合計55社)

損害保険会社【35社】	外国損害保険会社等【21社】
・ あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ・ アイペット損害保険株式会社 ・ アクサ損害保険株式会社 ・ アニコム損害保険株式会社 ・ アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 ・ アリアンツ火災海上保険株式会社 ・ イーデザイン損害保険株式会社 ・ AIG損害保険株式会社 ・ au損害保険株式会社 ・ エイチ・エス損害保険株式会社 ・ SBI損害保険株式会社 ・ カーディフ損害保険株式会社 ・ 株式会社NTTDコモ損害保険 ・ 株式会社ヤママップネイチャランス損害保険 ・ キャピタル損害保険会社 ・ 共栄火災海上保険株式会社 ・ さくら損害保険株式会社 ・ ジェイアイ傷害火災保険株式会社 ・ セコム損害保険株式会社 ・ 全管協れいわ損害保険株式会社 ・ ソニー損害保険株式会社 ・ 損害保険ジャパン株式会社 ・ SOMPOダイレクト損害保険株式会社 ・ 大同火災海上保険株式会社 ・ Chubb損害保険株式会社 ・ 東京海上日動火災保険株式会社 ・ トーア再保険株式会社 ・ 日新火災海上保険株式会社 ・ 日本地震再保険株式会社 ・ ペット&ファミリー損害保険株式会社 ・ 三井住友海上火災保険株式会社 ・ 三井ダイレクト損害保険株式会社 ・ 明治安田損害保険株式会社 ・ 楽天損害保険株式会社 ・ レスキュー損害保険株式会社	・ アールジーイー・リインシュアランス・カンパニー ・ アシュアランスフォアニンゲン・ガード・イエンシディグ ・ Assuranceforeningen SKULD Gjensidig ・ アトラディウス・クレジット・イ・カウション・エセ・アー・デ・セグロス・イ・レアセグロス ・ エイチディーアイ・グローバル・エスイー ・ 現代海上火災保険株式会社 ・ コンパニー・フランセーズ・ダシュランス・プール・ル・コムル・ス・エクステリユール ・ ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド ・ ノーススタンダード・リミテッド ・ ザ・ブリタニヤ・スチーム・シップ・インシュアランス・アソシエーション・ヨーロッパ ・ ザ・ユナイテッド・キングダム・ミューチュアル・スチーム・シップ・アシュアランス・アソシエーション・リミテッド ・ ジェネラル・リインシュアランス・エイジイ ・ スイス・リー・インターナショナル・エスイー ・ スコール・エスイー ・ スター・インデムニティ・アンド・ライアビリティ・カンパニー ・ スチームシップ・ミューチュアル・アンダーライティング・アソシエーション・リミテッド ・ チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド ・ トランスアトランティック・リインシュアランス・カンパニー ・ ミュンヘナー・リュックフェルシッヘルングス・ゲゼルシャフト・アクツィエンゲゼルシャフト・イン・ミュンヘン ・ ユーラーヘルメス・エスエー ・ Swiss Re Asia Pte. Ltd.
	免許特定法人(特定損害保険業免許)【1社】
	・ ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズ

② 損害保険会社

損害保険会社は、株式会社または相互会社（保険のみに存在する会社の設立形態ですが、現在の国内損害保険会社は全社株式会社となっています）に限られ、その資本（または基金）の額が10億円以上であることを要します（保険業法第6条、保険業法施行令第2条の2）。個人や合同会社、合名会社、合資会社などは、損害保険業の免許を取得することはできません。下表は、わが国の損害保険会社数の推移を示したものです。損害保険会社は、戦後50年間にわたり20社前後で推移してきましたが、1990年代後半に急増しました。これは損害保険市場の自由化によって、生保子会社や他業種からの参入、さらには外資系による日本法人の設立などが相次いだことによります。

■ 損害保険会社数の変遷（外国損害保険会社を含まない）

1960年度末	1970年度末	1980年度末	1990年度末	2000年度末	2010年度末	2020年度末	2024年12月
20	21	22	24	36	28	32	35

（出典）損害保険市場論 十二訂版（2023年6月発行）をもとに加工

海外においては、米国では約2,500社もの損害保険会社、欧州各国でも数百という数の損害保険会社があります。これに対してわが国では、2024年12月現在35社であり桁違いの状況となっています。欧米では、自動車保険のみ引き受ける会社など、扱う損害保険種目を限定した会社が多く存在しますが、わが国では1つの会社で個人家計分野から企業分野まで広く損害保険を取り扱っている会社が多くなっています。

■ 主要国における損害保険会社数

日本	米国	英国	ドイツ	フランス	中国
35	2,496	920	210	301	88

（出典）損害保険市場論 十二訂版（2023年6月発行）をもとに加工

ワンポイント 損害保険会社の海外進出

かつて、損害保険会社は、海上保険や再保険の取引等で国際的な取引を行い、海外にも駐在員事務所や子会社などを設けていました。それらの海外拠点の多くは、日系企業の工場等の海外進出をサポートする側面のもので、国内の損保事業を拡大するための海外進出という性格が強いものでした。2000年以降の顕著な傾向は、日系ビジネスのための海外事業ではなく、海外事業から直接利益を上げていこうとする目的での海外進出がみられるようになりました。大手3損保グループは、海外進出に力を入れており、現地の会社との提携や買収を進め、進出した国のローカルマーケットにおける損害保険、生命保険ビジネスに進出しています。

③ 保険持株会社

損害保険市場の重要なプレーヤーとして保険持株会社があります。これは、損害保険会社が持株会社を設立し、持株会社が親会社となって、損害保険会社・生命保険会社その他傘下の会社を経営するものです。持株会社の設立は、傘下の事業会社の経営統合を進めるプロセスに組みこまれている場合が多くなっています。持株会社は、戦前の財閥による国政への関与が問題とされ、独占禁止法により長く禁止されていました。1997年の改正独占禁止法により、原則自由となり、これを受けて保険業法改正に保険持株会社に関する規定が設けられました。保険持株会社とは、子会社として、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者などの保険会社に加え、銀行、長期信用銀行、証券専門会社、信託専門会社や、従属業務や金融関連業務を営む会社を持つことが認められます。ただし、保険持株会社は、保険業法上、子会社の経営管理とそれに附帯される業務に限定されていますので、保険の営業等の業務を行うことはできません。

ワンポイント 損害保険会社の経営統合

1996年から始まった「保険の自由化」が進む中で、2001年以降、既存損保を中心として急速に経営統合が進みました。この経営統合には、複数の損保社による合併、持株会社方式による統合、およびその両者の組合せがあります。これらの経営統合は、損害保険市場の自由化の中でスケールメリットを確保して、損害保険事業経営の効率化を図ることを主たる目的としています。現在、MS&ADインシュアランスグループホールディングス、東京海上ホールディングス、SOMPOホールディングスの3つの持株会社傘下の各事業会社(以下、大手3損保グループ)で、国内損害保険市場のマーケットシェアの大半を占める状況になっています。

■損害保険会社の統合事例

統合時期		統合前	統合後
2001年	4月	大東京火災・千代田火災	あいおい損保
		日本火災・興亜火災	日本興亜損保
		同和火災・ニッセイ損保	ニッセイ同和損保
	10月	三井海上・住友海上	三井住友海上
2002年	4月	安田火災・第一ライフ	安田火災
		日本興亜損保・太陽火災	日本興亜損保
		東京海上・日動火災	ミレアホールディングス※1傘下
	7月	安田火災・日産火災	損保ジャパン
2004年	10月	東京海上・日動火災	東京海上日動
2005年	4月	明治損保・安田ライフ	明治安田損保
2006年	9月	日新火災	ミレアホールディングス※1傘下
2010年	4月	三井住友グループ※2・あいおい・ニッセイ同和	MS&ADインシュアランスグループ発足
		損保ジャパン・日本興亜	NKSJホールディングス※3傘下
	10月	あいおい・ニッセイ同和	あいおいニッセイ同和
2011年	6月	あいおいニッセイ同和・アドリック	あいおいニッセイ同和
2014年	9月	損保ジャパン・日本興亜	損保ジャパン日本興亜 ※4
2017年	12月	AIU損保・富士火災	AIG損保
2018年	7月	朝日火災	楽天損保 ※5
2019年	7月	セゾン自動車火災・そんぽ24	セゾン自動車火災

※1 現在の東京海上ホールディングス

※2 三井住友海上グループホールディングスおよび三井住友海上火災保険

※3 現在のSOMPOホールディングス

※4 2020年4月から損害保険ジャパン(株)に社名変更

※5 楽天損害保険株式会社に社名変更

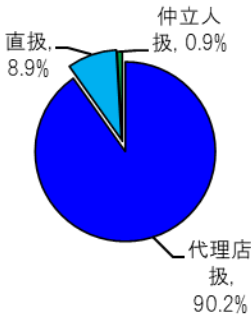
4 損害保険の募集形態

損害保険市場における募集形態は、代理店扱、仲立人扱、直扱に大別することができます。収入保険料の9割は代理店によって扱われており、これが最大の募集チャネルとなっています。近年、電話やインターネットを使用した直接販売が徐々に拡大していますが、全体の中でのシェアは現状では限られています。

代理店扱	・代理店扱は損害保険代理店を通じて行われる募集形態です。 ・損害保険代理店は、損害保険会社との間の損害保険代理店委託契約に基づいて、損害保険会社に代わって、保険を募集します。
仲立人(なかだちにん)扱	・仲立人扱は保険仲立人(保険ブローカー)を通じて行われる募集形態です。 ・保険仲立人は、損害保険会社からの委託を受けることなく、保険契約者と損害保険会社の間に立って、中立的な立場で保険契約の締結の媒介を行います。
直扱	・直扱とは、損害保険会社の役職員が直接保険を募集する募集形態です。 ・新聞、テレビ等の広告やインターネットを活用して損害保険会社が直接保険募集を行う通信販売なども直扱に含まれます。

ワンポイント チャンネル別の構成比ってどれくらい？

■ 募集形態別元受正味保険料割合(2023年度)



■ 募集形態別元受正味保険料(2023年度)

募集形態	保険料
代理店扱	9兆2,291億円
直扱	9,103億円
仲立人扱	915億円
合計	10兆2,309億円

(出典)一般社団法人 日本損害保険協会 ファクトブック2024日本の損害保険

(2) 損害保険市場の歴史

① 損害保険市場の創世期

わが国最初の損害保険会社は、海上保険専門会社でした。1879年創立の東京海上保険会社（現在の東京海上日動火災保険）が日本で最初の損害保険会社であり、最初の火災保険会社は、1888年創立の東京火災保険会社（現在の損害保険ジャパン）です。その後、明治から大正初期にかけて多くの損害保険会社が設立され、発展と成長をとげました。しかし、この時期の損害保険市場は、完全な自由競争で行われていたため、経営基盤が弱い会社や契約の争奪に敗れた会社などは、淘汰されていきました。日清戦争の終戦後、保険需要の増大に伴い数多くの保険会社が設立されました。しかし、現在のような監督法令や契約者保護を図る法令がなかったため、保険契約者に正しく保険金が支払われないなどの被害をもたらし、保険普及の妨げとなりました。このような状況下で、1900年に保険業法が制定され、保険事業は免許制となり、これに基づく監督体制が確立しました。保険業法施行により、保険会社の設立数は少なくなり、経営困難な会社は整理されました。また、保険会社と保険契約者との間の保険契約の内容を規定する法律についても整備されました。1899年に制定された商法の中に保険契約に関する規定が収められ、2010年に施行された保険法まで、100年以上わが国の保険契約法規として機能しました。

1879年	1899年	1900年	1923年	1941年	1945年	1955年	1996年
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
損害保険会社誕生	商法制定	保険業法制定 ・ 1911年 傷害保険認可 ・ 1914年 自動車保険認可	関東大震災	太平洋戦争 保険業界も戦時体制へ		自賠法の制定 ・ 好景気 ・ モータリゼーション ・ バブル経済と崩壊	保険業法改正 ・ 生損保相互参入 ・ 参考純率制度へ

② 戦前の損害保険市場

海運事業の発展に伴い、海運事業や貿易会社を傘下にもつ財閥が直営の保険会社を設立する動きが活発になりました。従来、損害保険会社が営業していた保険種目は、海上保険と火災保険のみでしたが、明治末期から昭和初期にかけて、それ以外の種目（新種保険）の営業に進出するようになりました。1911年には傷害保険、1914年には自動車保険が認可されました。この時期、損害保険市場に最も大きな影響を与えたのが、関東大震災です。1923年9月1日、関東地方を襲った大地震は、10万人以上の死者を出し、100億円以上の財産的損害を与えました。当時の火災保険約款では、地震による損害は免責であることが明白でしたが、罹災者の窮状を前にして保険会社への保険金支払要求は日を追うごとに高まり、保険会社は政府の助成を受けて、保険金額の10%を限度に見舞金として支払いました。

③ 戦時体制と戦後復興

戦時下では戦争危険が著しく増加します。平時の戦争保険引受スキームでは対応が困難となり、多くの国では特別立法による政府関与の制度が設立されていました。この状況は、わが国の損害保険市場でも同様でした。1941年12月太平洋戦争が勃発すると、政府は1942年、陸上にある建物、財産等を対象とする戦争保険臨時措置法を施行しました。これは損害保険各社が保険引受窓口となるものの、政府が保険料率を決定し、保険料収入も国庫に帰属する制度でした。なお、人保険に関する制度は1943年に戦争死亡傷害保険法が施行され、損害保険・生命保険双方の各社が引受窓口になりました。1945年8月終戦を迎えましたが、損害保険業界は長年の蓄積を失い、また、戦災による工場や家屋の激減により、保険料収入は落ち込み、他方、戦後の混乱の中で火災クレームが頻発し、悪性インフレの影響で諸経費は高騰し、各社の経営状況は極度に悪化しました。また、戦時中に引受を行った戦争保険の保険金支払いでは、当時の政府の財政状況では困難であり、多くは保険金支払いをカットしました。これは、国民の保険への不信感を招く結果となりました。1948年にアメリカの料率算出機構に範を取った「損害保険料率算出団体に関する法律」が制定され、同年に損害保険料率算定会（損算会）、1964年に自動車保険料率算定会（自算会）が設立されました。損算会・自算会が算出する料率は、各社が使用する義務がありました。その結果、1947年に制定された独占禁止法の問題はクリアされ、また、損害保険市場の収益性を確保することにつながりました。このような体制は、1990年代に料率が自由化されるまで続きました。

④ 算定会体制下における保険市場の高度成長

わが国は昭和30年代から高度経済成長期に入り、世界に類を見ない高い経済成長率を記録し続けました。損害保険事業においても例外ではなく、保険料収入では、1957年度の元受保険料761億円が1970年度には1兆80億円となり、毎年20～30%の高い伸び率を示しました。

取扱種目に関しては、伝統的な保険種目である海上保険、火災保険のウエイトは低下し、自動車保険、自賠責保険、新種保険といった種目のウエイトが増加しました。自動車保険、自賠責保険が急成長したのは、モータリゼーションの急速な進展によるものです。

自動車保有台数の増加に伴い、自動車事故が急増し、被害者救済の必要性が唱えられるようになりました。これを受けて1955年に自動車損害賠償保障法（自賠法）が制定され、すべての自動車に強制保険として自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）を付保することが義務づけられました。

火災保険においては、個人の住宅に対する保険のニーズが増大し、火災危険のみならず風災・水災・建物の外部からの衝突など幅広くカバーする住宅総合保険が1961年から発売されました。この時期に登場した積立型保険は、補償機能と貯蓄機能を併せ持つわが国固有の特徴的な保険です。特にバブル経済期には、有利な金融商品として人気を博し、損害保険会社において大きな収入保険料ウエイトと資産ウエイトを占めました。しかし、バブル崩壊後の低金利時代に入ると、金融商品としての魅力が減少したこともあり、保険料ウエイト、資産ウエイトとも縮小しています。

⑤ 自由化された市場

戦後、規制市場の中で順調な発展を遂げてきたわが国の損害保険業界でしたが、1990年代になり、規制緩和が行われ自由化されました。その背景には、欧米諸国から見て、わが国の保険市場における規制緩和が著しく遅れていると判断されたことによる、アメリカからの保険市場開放の強い圧力がありました。

ア. 第一次保険制度改革

1995年、56年ぶりに保険業法が改正され、1996年に施行されました。内容は以下のとおりです。

- ① 損保・生保の子会社を通じた相互参入
- ② 保険ブローカー制度の導入
- ③ 算定会制度の見直し
- ④ 商品・料率の届出制の導入

算定会制度の見直しの中で新たに設けられた制度が、「純率算定会制度」と呼ばれるものです。家計分野における保険は、算定会が算出する営業保険料率に拘束力を持たせ、各保険会社に使用義務を課していました。これに対して保険契約者保護に欠けるおそれのない分野、たとえば大企業物件の保険については、算定会が算出する保険料率は、会員会社に使用義務がある純保険料率と使用義務のない付加保険料率とに分け、後者については算定会が算出した料率の上下50%の範囲内であれば、認可を要せずして各保険会社が自由に定めうるものとなりました。

イ. 第二次保険制度改革

1998年の「損害保険料率算出団体に関する法律」の改正により、第一次保険制度改革の中の算定会制度の見直しをさらに徹底した内容のものです。料率算出団体が営業保険料率として算出できる保険種目は、家計地震保険と自賠責保険に限定されました。これらの営業保険料率については、会員各社に使用義務が課されなくなり、従前の営業保険料率と区別するため、基準保険料率と呼ぶようになりました。火災・傷害・自動車保険については、料率算出団体は使用義務のない「参考純率」を算出し、提供することになりました。付加保険料率については、料率算出団体は一切関与せず、各社が自社の統計により独自に算出することになりました。これにより、監督当局による事前認可制は、当面維持されるものの、営業保険料率は完全自由化されることになりました。

第一次保険制度改革・第二次保険制度改革を経て、企業分野、家計分野を問わず保険料率の自由化が急速に進みました。この結果、保険料率が低下し、収入保険料は減少しました。

⑥ 市場自由化の影響

ア. リスク細分型自動車保険の登場

自動車保険における競争激化の背景に、リスク細分型自動車保険の登場があります。従来自動車保険の料率は、用途(自家用、営業用)と車種(普通自動車、小型自動車、軽四輪自動車等)によって区分し、その区分ごとに基本料率が定められていました。これに保険契約者ごとに無事故割引や運転者を限定することによる割引(年令条件:21歳未満不担保、26歳未満不担保等)などで、保険料を修正し、適用していました。これに対して自由化後は、年令、性別、運転歴、車の使用目的(日常使用なのか、通勤・通学使用なのか等)、使用状況、種別、安全装備、所有台数、地域の9リスク区分に対して、保険会社が独自に保険料率を設定することを可能にしました。リスク細分型自動車保険への参入は、外資系損害保険会社が電話直販により開始しましたが、国内の保険会社は採用に慎重でした。しかし、顧客の流出という事態に直面し、2000年頃からリスク細分型自動車保険を採用する会社が相次ぎました。

ワンポイント 保険業法施行規則第12条と実際に使用している料率区分との関係性

自動車保険の保険料率を算出する危険要因については、保険業法施行規則第12条に定める項目の組み合わせである必要があります。実際に、参考純率やその他自社料率においても、当該項目の組み合わせによる料率区分設定となっています。

保険業法施行規則第12条に規定される項目	適用される料率区分(当社の例)
(1) 年令	・ 年令条件、記名被保険者年令別料率区分
(2) 性別	—
(3) 運転歴	・ ノンフリート等級 ・ 免許証の色
(4) 営業用、自家用その他自動車の使用目的	・ 用途 ・ 使用目的区分
(5) 年間走行距離その他自動車の使用状況	・ 走行距離
(6) 地域	—
(7) 自動車の種別	・ 車種 ・ 型式別料率クラス
(8) 自動車の安全装置の有無	・ 新車、新車以外※
(9) 自動車の所有台数	・ 総付保台数(ノンフリート・フリート)

※ 新しい自動車(新車)は、各種安全装置や車両構造など、安全性の改善・向上が図られ、保険成績が良好となる傾向にあるため、新車と新車以外に区分しています。

イ. 新規参入者の増加と市場の再編

生損相互参入が認められたことにより生命保険会社の損害保険子会社が設立されており、メーカー、旅行業者、商社などの他業態からも子会社を設立して損害保険市場に参入してきました。また、外国損害保険会社は特に電話直販などの新チャネルを活用することによりシェアを伸ばしてきました。このように損害保険会社は増加してきましたが、2000年以降では、保険持株会社を設立することにより既存の保険会社を子会社化し、巨大な保険グループを構成する動きが顕著となっています。わが国の損害保険市場においては、大手損保3グループによる寡占体制が形成されつつあります。

ウ. 販売チャネルの多様化

1996年の保険業法施行により、保険仲立人（ブローカー）制度が導入されました。その後、電話直販、インターネット販売、金融機関窓口販売など、新しい販売チャネルが相次いで登場しています。これにより、従来保険販売の主流をなしていた代理店との間でチャネル間の競争が激化しています。

エ. その他

上記のほか、保険会社の破綻と保険契約者保護制度の構築、「保険金支払漏れ」、「契約内容確認漏れ」や「独占禁止法違反事件」等の発生などが挙げられます。

ワンポイント 「保険金支払漏れ」と「契約内容確認漏れ」

2006年、損害保険業界では「保険金支払漏れ」や「契約内容確認漏れ」の問題が発生しました。

(1)どんな問題だったのか？

①保険金支払漏れ

保険金支払いの際、臨時費用保険金などの付随的な保険金を案内していなかったことが原因で、本来支払うべき保険金が支払われていませんでした。

②契約内容確認漏れ

保険料を算出するうえで重要な事項であることを保険契約者に十分な説明ができていなかったため、本来適用すべき保険料と異なる保険料を適用していました。

(2)契約内容確認漏れによる保険料適用誤りの例

保険種目	契約内容確認漏れによる保険料適用誤りの例
自動車保険	・安全装置(エアバッグ、ABS、盗難防止装置、環境対策車など)の確認漏れによる割引適用漏れ ・運転免許証の確認漏れによるゴールド免許証割引の適用誤り
火災保険	・自動車保険契約者割引※適用漏れ ・建物の構造級別の判定誤りによる保険料誤り ・保険の対象の評価を誤ったことによる保険料誤り
傷害保険	・配偶者と死別していたのに、補償範囲を夫婦型で契約した ・所得補償保険など年令に応じて保険料が異なる契約で、生年月日(年令)の確認漏れによる保険料誤り

※当該保険種目の保険契約者と自動車保険契約者が同一の場合、火災保険契約の保険料の割引を実施していました。割引適用漏れが多く発生したことから、現在は廃止しています。

(3)再発防止の取組み

①「保険金支払漏れ」を防ぐために

パンフレットの改定などお客さまへの案内を分かりやすくし、事故時の請求案内等を充実させました。また、支払漏れを事後的に検証するチェック機能を充実させました。加えて、保険商品の複雑化が保険金支払漏れの一因との見方から、商品の統廃合・特約の見直しを実施しました。

②「契約内容確認漏れ」を防ぐために

保険料誤りが発生しないよう、割引制度の見直しを実施しました。また、保険期間が2年以上の契約は、「契約内容に変更がないか」等の確認を行うため、会社より「ご契約内容のお知らせ」を毎年送付し、確認を行っています。 ※火災保険は3年以上

ワンポイント 「独占禁止法違反事件」**「自動車保険修理工賃協定事件」(1994年10月)**

自動車保険修理工賃警告事件は、公正取引委員会から「協会は、会員が損傷自動車の修理工賃を算定するに当たって指数方式を用いる際の対応単価について、かねてより、全国の標準となる対応単価及び都道府県ごとの対応単価を決定し、これを会員に実施させてきた疑いが認められた。」と指摘された事件である。

「日本機械保険連盟による独占禁止法違反事件」(1996年12月)

1996年12月、公正取引委員会は、機械・組立保険の料率について不当な取引制限(カルテル行為)を行っていたとして、日本機械保険連盟(1997年9月に解散)に対して、排除勧告を行った。公正取引委員会の勧告書によれば、同連盟は独占禁止法第8条第1項第1号に違反し、保険料率の決定等に関与していたとされている。この違反事件により、違反行為を行った損害保険会社に対し、総額約54億円の課徴金納付命令が行われた。

「独占禁止法に関する2つの事件を巡る損保業界の対応」

損害保険業界においては、自動車保険修理工賃警告事件を受けて、1995年11月に独占禁止法遵守のためのガイドラインである「損害保険会社の独占禁止法遵守マニュアル」(現在の「損害保険会社の独占禁止法遵守のための指針」)が作成され、また、日本機械保険連盟事件のおよそ半年前にあたる1996年5月に「独占禁止法遵守の観点から改善が必要な事項の対応等の推進」を目的として、「業務運営特別委員会」(2001年7月に「コンプライアンス委員会」に改組)が設置された。

また、公正取引委員会は、日本機械保険連盟に対する勧告に際して、日本損害保険協会に対しても、連盟の会員の大部分が日本損害保険協会の会員会社であることから、今後、会員会社が独占禁止法違反行為を行うことがないように指導することを要請した。

これを受け、日本損害保険協会では、理事会において独占禁止法遵守を確認するとともに、1997年2月に業務運営特別委員会において損害保険業界としての独占禁止法遵守のための年次計画である「コンプライアンス・プログラム」を策定、同プログラムに沿って独占禁止法遵守活動を推進していくこととなった。

＜出展：保険学雑誌 第618号 損害保険業界におけるコンプライアンスの展開＞

保険料調整問題

ワンポイント 「法人向け保険の入札事案における保険料調整行為」①

2023年に損害保険業界では保険金不正請求問題や保険料調整行為が発覚しました。保険料調整行為では、2023年12月に当社を含め大手4社に金融庁より業務改善命令が発出されています。また、保険金不正請求問題では、2024年1月に損害保険ジャパン及びSOMPOホールディングスに行政処分が発出されています。当社では、業務改善命令の指摘を踏まえ、再発防止策・改善策を策定し、2024年2月に金融庁へ業務改善計画書を提出し、お客さまからの信頼回復に向けた取組みをスタートしています。日常業務においても、保険契約引受における独占禁止法上の留意点等を理解し注意することが必要です。

参考：業務改善命令の内容

- ① 今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化
- ② 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号 以下「独占禁止法」という)に抵触すると考えられる事案、同法の趣旨に照らして不適切な行為があった事案について、更なる事案の特定、調査等
- ③ 共同保険を含む企業保険分野における適正な競争実施のための環境整備に向けた方策の検討、実施
- ④ 適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立(独占禁止法等の法令の趣旨に照らし、不適切な行為のインセンティブとならない営業目標の策定やリスクに応じ適正な保険料を提示できる営業活動を実現するための方策の策定を含む)
- ⑤ 独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立(営業担当者をはじめとする社内関係者及び代理店に対する十分な教育や適切な監督態勢の構築を含む)
- ⑥ コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(独占禁止法等の重要な法令遵守よりも自社の都合を優先する企業文化の是正策を含む)
- ⑦ 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化

<「保険料調整行為」の再発防止策に関する 損保協会の取組み>

本課題を真摯に受け止め、日本損害保険協会では、以下の主な再発防止策を策定しています。

1. 独占禁止法遵守に関する指針等の改定・新設

項目	概要
指針	○「損害保険会社の独占禁止法遵守のための指針」の改定 ・引受の際の情報交換等についての基本的な考え方等を記載 ○「保険契約引受にかかる独占禁止法上の留意点」の新設 ・独占禁止法遵守のためのルールの前提となる基本的な考え方、営業担当者等の行動(他社との関わり方等)にかかる留意点等を解説(共同保険の引受業務を含む)
規範	○「一般社団法人 日本損害保険協会 行動規範」の改定 ・独占禁止法遵守に関する記載を追加

2. 啓発活動(教育・研修)の強化

対象	概要
保険会社向け	・独占禁止法コンプライアンス・セミナーを毎年定期開催し、損保実務に即した独占禁止法上の留意点を、時事的な情報とともに、専門家から解説 ・損保会社若手職員等が受講する研修において、独占禁止法の基礎知識、過去の損保業界における事案等を解説
代理店(募集人)向け	・保険会社が代理店を指導する際に活用している「募集コンプライアンスガイド」を改定し、保険募集における独占禁止法上の留意点を追記 ・損保一般試験基礎単位の教育テキストに独占禁止法の基礎知識、保険募集における留意点を追記
共通	・独占禁止法の基礎知識、保険募集における留意点をわかりやすく解説する動画コンテンツを制作

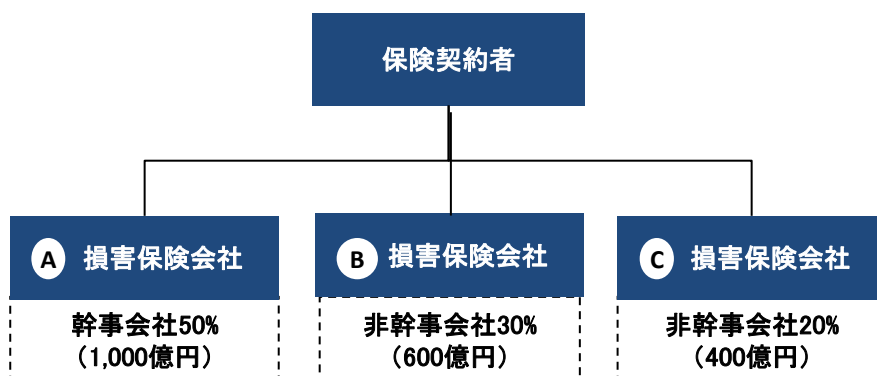
保険料調整問題

ワンポイント 「法人向け保険の入札事案における保険料調整行為」② 共同保険とは

共同保険とは、「共同保険に関する業務委託契約書」および「共同保険特約」※に基づき、1つの契約に対し、複数の保険会社が共同して引受を行う保険をいい、お客さまの要望に基づき採用されます。

※幹事保険会社と非幹事保険会社間の役割分担の具体的内容や保険契約上の権利義務を各引受保険会社が 連帯することなく単独別個に有することなどを規定

例) 2,000億円のリスクの引き受けを希望の場合のイメージ



共同保険の意義・機能

- ✓ 安定的な引受能力（キャパシティ）確保が可能
- ✓ 効率的に保険契約の管理が可能
- ✓ 保険料・補償・損害査定の差が発生しない

幹事保険会社の役割

- ① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
- ② 保険料の収納および受領または返還
- ③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
- ④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領および 当該告知または通知の承認
- ⑤ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
- ⑥ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払いおよび引受保険会社の 権利の保全 など

非幹事保険会社の役割

証券発行や事故対応等の主たる業務を幹事保険会社に委託し、**引受割合に応じて、連帯することなく個別に保険契約上の責任を負う**

なお、保険料調整問題を契機に、共同保険に関する独占禁止法上の懸念が課題化されています。金融庁に設置された有識者会議では「最も低い料率を提示した保険会社が共同保険の幹事会社に指名され、非幹事会社は幹事会社の低い料率に揃えざるを得ない慣行が、値崩れを防ぎ自社の収益を確保する意向を惹起し、保険料調整行為の一因となった。」と指摘されています。

上記を受け、損保協会では、従来の共同保険の方式に加え、各社の保険料を統一せず、各社ごとに保険料を設定し共同保険を組成する方式（「ディファレンシャル方式」と呼称）の導入に向け検討を進めています。

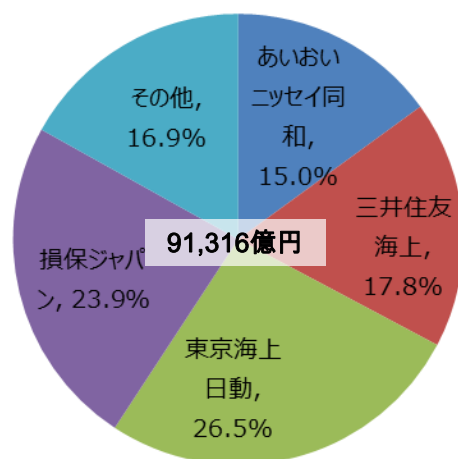
2 国内損害保険の市場規模

(1) 国内損害保険市場の構成

大手3損保グループのシェアは、全正味収入保険料の約80%を占めており、寡占が進んでいる状況です。MS&ADインシュアランスグループホールディングスは、国内1位のグループであり、当社は事業会社別では業界4位です。

■大手損保社の正味収入保険料(2024年3月末時点)

損害保険会社	収入保険料	シェア
あいおいニッセイ同和	13,689億円	15.0%
三井住友海上	16,233億円	17.8%
東京海上日動	24,179億円	26.5%
損保ジャパン	21,779億円	23.9%
その他	15,448億円	16.9%
合計	91,316億円	-



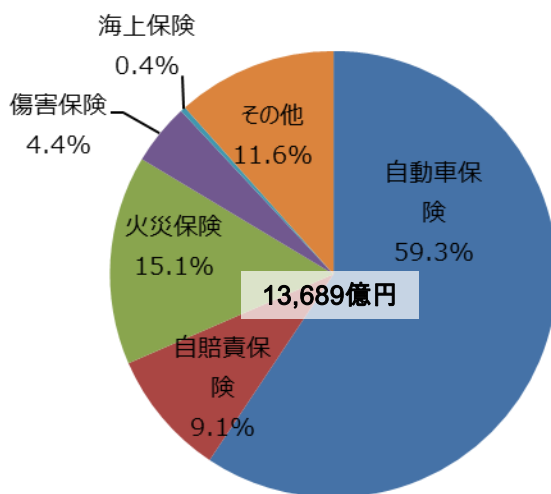
(出典) 各社ディスクロージャー誌調べ 2024年版

(2) 当社の状況

当社の正味収入保険料は、1兆3,000億円を超えています。当社の主力である自動車保険・自賠責保険の取扱は、全保険種目取扱の約68%を占めております。これは、トヨタ自動車をはじめとする自動車業界と密接な取引関係を築いてきたことが主な要因です。当社は特色ある自動車保険の開発を通じて、業界をリードしていきます。

■当社の種目別正味収入保険料(2024年3月末時点)

あいおいニッセイ同和	収入保険料	ウェイト
自動車保険	8,122億円	59.3%
自賠責保険	1,249億円	9.1%
火災保険	2,037億円	15.1%
傷害保険	607億円	4.4%
海上保険	51億円	0.4%
その他※	1,584億円	11.6%
合計	13,689億円	-



※ その他には企業向けに販売している賠償責任保険等の新種保険等が該当します

(出典) ディスクロージャー誌調べ 2024年版

Ⅲ 保険に関する各種の法律

1 総論

(1) 保険に関する各種の法律

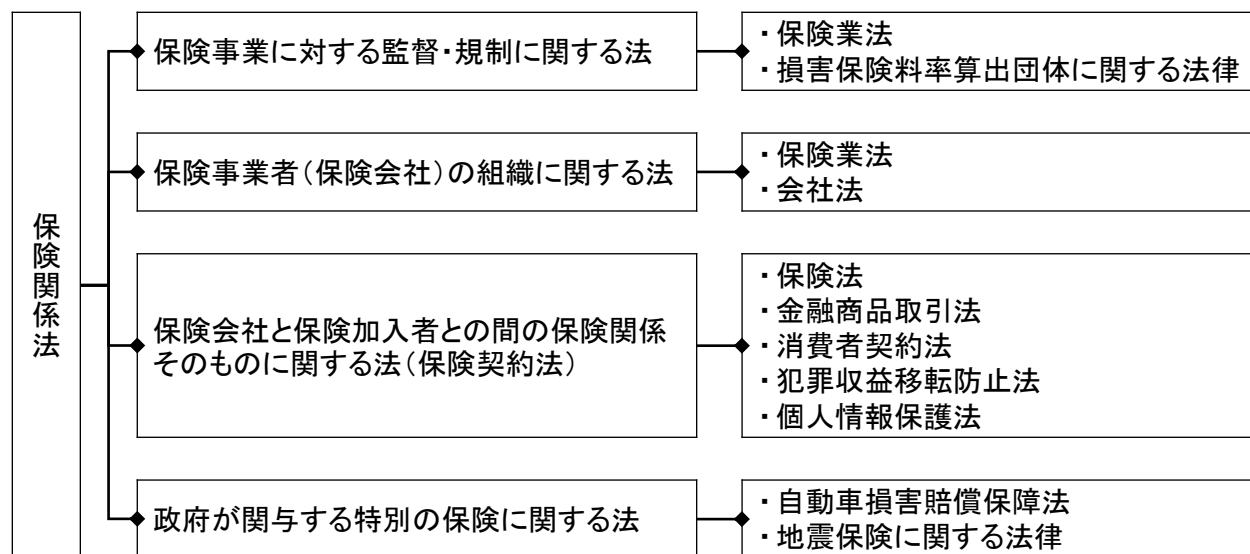
保険に直接関係する法律は数多くあり、民営の保険に関するものと、社会保険（厚生年金や健康保険など）や産業保険（貿易保険など）といった公営の保険に関するものがあります。これらを総称して「保険関係法」と呼びます。ここでは、私保険事業（民営の保険）に関する法律を中心に学習します。

(2) 保険関係法の体系

私保険事業に関する法制は、以下の通り分類できます。

- ① 保険事業に対する監督・規制に関する法律
- ② 保険事業者（保険会社）の組織に関する法
- ③ 保険会社と保険加入者との間の保険関係そのものに関する法（保険契約法）
- ④ 政府が関与する特別の保険に関する法

また、それぞれの分野に関する主な法律の構成については、下記の図のように整理できます。



（出典）損害保険制度の枠組みを定める法律（損害保険事業総合研究所発行）

2 保険業法

(1) 保険業法の制定と改正

保険業法は、損害保険・生命保険事業を対象とし、これを規制するための法律で、1900年に制定されました。その後1995年5月に改正保険業法が成立し、1996年4月1日より施行されました。改正のねらいは、「契約者の利便性の向上」、「契約者の保護」、「公正な事業運営の確保」の3点でした。また、従来別々の法律であった「外国保険事業者に関する法律」および「保険募集の取締に関する法律」が保険業法に統合され、保険業法の条文は300条を超えるに至りました。2000年7月には、金融制度の企画・立案、金融機関の検査その他の監督等を一元的に行う金融庁が発足しました。金融庁は、事後監視型チェックに重点を置く方針であり、保険会社の自己責任原則に基づく運営を求めるとともに、「保険会社向けの総合的な監督指針」や、「保険検査マニュアル」を公表して、保険会社のコンプライアンスやリスク管理が徹底して行われているかどうかを厳しくチェックする方針を明らかにしていました。2006年4月に改正が行われ、新たに少額短期保険業制度が導入されました。その後、消費者の多様なニーズに応えるため、保険募集の在り方が問われ、保険業法が改正され、2016年5月29日より施行されました。

ワンポイント 保険業法の改正のポイント

■1996年に施行された改正保険業法

契約者の利便性の向上	本社・子会社による生損保の相互乗り入れ、ブローカー制度の導入、商品・料率規制の見直しなど規制緩和を実施し、契約者の利便性を図る
契約者の保護	ソルベンシー・マージン基準の導入、保険契約者保護機構の創設 など
公正な事業運営の確保	クーリングオフ制度の導入

■2016年に施行された改正保険業法

保険募集の基本的ルールの創設	顧客ニーズの把握に始まり保険契約の締結に至る募集プロセスの各段階におけるきめ細かな対応の実現に向け、「積極的な顧客対応」を求める募集規制を導入 ・「情報提供義務」の導入（法第294条） ・「意向把握義務」の導入（法第294条の2）
保険募集人（代理店）の態勢整備義務の導入	大型乗合代理店の増加等を踏まえ、「保険会社」が監督責任を負う従来の募集人規制に加え、「保険募集人」に対し募集の実態に応じた体制整備等を義務付ける規制を導入 ・保険募集人の体制整備義務の導入（法第294条の3） ・大規模特定保険募集人の帳簿備付け等（法第303条・304条）

(2) 保険業法の目的

保険業法では、第1条でこの法律の目的を次のように定め、基本理念を明らかにしています（保険業法第1条）。

この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

保険契約者等の保護は、金融庁が保険商品の認可等の審査を行う際や金融庁検査を行う際の最も重要な視点となっており、我々が日常業務を行う際においてもこの「保険契約者等の保護」を常に念頭に置かなければなりません。

(3) 保険業の免許と基礎書類

① 保険業の免許

保険業は、内閣総理大臣（金融庁長官が代理事務を行っています）の免許を得たものでなければ、行うことができません（保険業法第3条）。ただし、保険会社を補完する存在である少額短期保険業者は、特例として、登録を認められれば限定的に保険業を営むことができます（保険業法第272条）。保険業の免許は、生命保険業免許・損害保険業免許の2種類であり、同一の者が両方の免許を受けることはできません（生損保兼営の禁止）。これは、契約期間の長短・災害リスクの大小によって、両事業の性格がかなり異なるため、同一会社が両事業を兼営する場合には経営リスクが高まると考えられているためです。

免許の種類	引受できる保険	保険商品例
生命保険業 〔右記ア・イの 保険を引き受け〕	ア. 人の生存または死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険（傷害死亡のみに係るものを除く） 生命保険固有分野	・ 終身保険 ・ 養老保険 ・ 定期保険
	イ. 疾病、傷害（傷害死亡を含む）、これらに類するもの（出産、老衰による介護等）に関し、一定額の保険金を支払うことまたは損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険 第三分野	・ 傷害保険 ・ がん保険等の疾病保険 ・ 医療・介護保険
損害保険業 〔右記イ・ウの 保険を引き受け〕	ウ. 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険 損害保険固有分野	・ 自動車保険 ・ 火災保険 ・ 賠償責任保険

② 基礎書類

保険会社は、次の4種類の「基礎書類」を添付した申請書に基づき免許を取得して事業を行っています（少額短期保険業者の登録申請にも基礎書類の添付が必要）。

基礎書類の種類	内容
① 定款	保険会社の目的・組織・活動等について定めた根本規則
② 事業方法書	保険会社の経営手法すなわち、危険選択及び契約締結の手続き、保険契約引受の対象、保険料の収受・保険金の支払、保険証券の記載、再保険の授受、保険契約の特約などに関する事項等についての規定
③ 普通保険約款	保険金の支払い事由、免責事由、保険金の支払方法、契約の無効原因、保険者が義務を免れるべき事由等についての規定
④ 保険料及び責任準備金の算出方法書	保険料・責任準備金の算出方法、純保険料、返れい準備金の計算方法、契約者配当準備金の計算方法に関する事項についての規定

(4) 認可・届出および特約自由方式

① 認可・届出

当社で販売している保険商品の基本的内容は、前述のとおり基礎書類の中で定められていますが、事業方法書、普通保険約款または保険料及び責任準備金の算出方法書の内容を変更する場合には、金融庁長官に変更認可の申請または変更の届出を行う必要があります。「認可」、「届出」の違いは、基礎書類の変更手続きの違いによるもので、規定内容に違いがあるわけではありません。「認可」手続きを要するか「届出」手続きを要するかは、保険種目により保険業法施行規則で定められており、主に企業向けの商品が「届出」の対象種目となっています。

② 特約自由方式

「届出」の対象種目のうち、自動車保険フリート契約や賠償責任保険等の「企業向け商品」については、事業方法書の中で、金融庁長官に届出をしないで特約を新設し、または変更することが認められているものがあり、これにより多くの商品が開発されています。

ただし「特約自由」とはいえ、何をしても良いというわけではありません。対人賠償保険の補償範囲を縮小する特約や、保険金請求が煩雑になることで被保険者・被害者保護に欠ける特約等の新設は認められません。よって特約の新設には、「合理的・数理的根拠」にもとづき、保険引受リスク、収益性およびコンプライアンスの確保、保険金支払態勢の確保がなされていることが必要です。

ワンポイント 自動車保険フリート契約における主な当社の特約自由方式の特約

特約名		概要
補償範囲を縮小	対物賠償酒気帯び等運転対象外特約	ご契約のお車を運転中の対物事故のうち、①無免許運転②麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転③酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態での運転により発生した事故について、対物賠償保険金をお支払いしない特約
	車両保険の全損のみ特約	ご契約のお車が車両保険のお支払いの対象となる事故により全損となった場合に限り、車両保険金をお支払いする特約
補償範囲の拡大	搭乗者傷害事業主費用特約(入・通院)	自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の記名被保険者の役員・従業員が事故日から180日以内に死傷した場合に、記名被保険者が葬儀費用・香典・代替者求人費用などを臨時に負担することによって被る費用をお支払いする特約
	対物賠償の対従業員所有車特約	ご契約のお車を運転中の対物事故により、持込自動車に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、対物賠償保険金をお支払いする特約

(5) 保険会社向けの総合的な監督指針

保険業法(法律)で規定された内容を実施するための手続きや細則等は、保険業法施行令(政令)、保険業法施行規則(府省令)等に定められていますが、これらの法令に基づき、金融庁が保険会社を監督する際の指針として「保険会社向けの総合的な監督指針」があります。保険会社向けの総合的な監督指針は、金融庁が保険会社を監督する上での基本的な考え方や法令解釈等金融庁の実務スタンスを一般に開示する観点で作成されているものであり、その内容を十分理解しておく必要があります。

3 保険契約法

(1) 保険契約法とは

保険会社と保険契約者の関係を規律する法を総称して、保険契約法といい、これには次のように制定法と慣習法があります。

- | |
|---|
| ① 商事特別法（保険業法の一部） ② 保険法（2010年4月1日施行、2010年3月までは商法）
③ 商慣習法（特に拘束力を取得するに至った慣習） ④ 民法 |
|---|

(2) 保険契約法の適用順序の考え方

保険契約については、まず当事者間の合意である保険約款が適用され、約款に規定がない場合には、制定法である商事特別法・保険法が適用されます。そして、これらにも規定がない場合には、商慣習法が適用され、商慣習法が存在しない場合には、民法が適用されることになります。

① 約款の優先順位

契約自由の原則※¹のもとで、法律の強行規定※²以外は当事者の合意が優先されます。ただし、契約者保護の観点から、強行規定に反しない契約条項であっても、不当条項として無効とされることがあります（消費者契約法第10条）。

※¹ 私人の契約による法律関係については、私人自らの自由な意思に任されるべきであって、国家は一般的に干渉すべきではない、とする近代私法の原則。契約締結の自由・相手方選択の自由・契約内容の自由・契約方式の自由がその内容とされます。

※² 強行規定とは、変更を許さない、または契約者の不利益に変更することを許さない規定です。民法や保険法のどの規定が強行規定に該当するかどうかは、解釈によって決められます。

② 商事特別法の適用

商法以外に商事特別法があれば、まずはこれが適用されます。特別法は一般法に優先される、という原則によります。商事特別法としては、保険業法や自動車損害賠償保障法（自賠法）の中の契約関係の規定などがあります。

③ 保険法の施行と適用

保険は、「営業的商行為」（営業として行うときは商行為とするもの）の一つにあげられており（商法第502条第9号）、商行為の代理等の商法が適用されますが、保険契約の基本的あり方については、2010年4月施行の保険法の規定が適用されます。保険法が制定・施行されたのは、従来、保険契約法のうち、中核的な地位を占めていた商法が、1899年の制定後長期間を経過し、その規定の内容が社会情勢の変化に合致しなくなってきたためです。保険法には、保険契約（共済を含めたあらゆる種類の保険契約）についての定義規定が設けられるとともに、保険契約者の保護拡充に配慮する観点から、保険契約の成立・変動・保険給付および終了に関する新たな規律が盛り込まれました。これを受けて、保険約款の改定が行われました。

＜保険法による保険契約ルールの変更点＞

項目	主なポイント(例)
告知義務	・ 保険契約者等の告知義務は「質問応答義務」となります。 ・ 告知義務違反で契約を解除した場合、解除前に発生した事故の取扱いに「因果関係不存在の特則※」が適用されます。
危険増加に関する通知義務	・ 通知義務違反で契約を解除できるのは、「故意または重過失で『遅滞なく』通知されなかった場合」となります。 ・ 通知義務違反による解除にも「因果関係不存在の特則※」が適用されます。
保険金の支払時期(保険給付の履行期)	・ 保険約款上の支払期限までに保険金を支払えない場合、保険会社は保険金の支払いについて遅滞の責任を負います。
重大事由による解除	・ 「故意の事故招致」など、保険会社の信頼を損なう事由がある場合、保険会社は契約を解除できます。
保険料の返還・解除の効力	・ 契約が途中で終了した場合、領収した保険料のうち未経過期間に相当する部分は原則として返還します。
重複保険	・ 重複保険の場合、各保険会社は按分ではなく、それぞれの責任額の全額を支払う義務があります。
請求権代位	・ 保険金が損害額に不足する場合は保険会社が代位した請求権よりも被保険者の債権が優先されます。
消滅時効	・ 保険金請求権等の消滅時効期間は2年から3年になります。
事業リスクを補償する損害保険の取扱い	・ 事業リスクを補償する損害保険では、一部の保険法のルールの適用除外があります。

※告知義務違反・通知義務違反の事実と事故の発生に因果関係がない場合は、保険金を支払うルールをいいます。

(出典) 保険法ガイド

4 民法(債権法)改正

2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月から施行されました。民法には契約等に関する最も基本的なルールが定められており、この部分は「債権法」と呼ばれています。

この債権法については1896年に制定されてから約120年間にわたり実質的な見直しが行われていませんでした。今回の改正では、社会経済変化への対応を図るために実質的にルールを変更する改正と、現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールを法律の条文上も明確にし、読み取りやすくする改正を行っています。改正により損保実務へも下表の影響があります。

改正項目	概要	主な損保実務への影響
法定利率に関する見直し	・ 法定利率を年5%から3%へ見直し(3年ごとに見直し) ・ 商事法定利率廃止	・ 遅延損害金の減少 ・ ライブニッツ係数(賠償責任保険、人身傷害保険)の見直し ・ 貸付保険の約款改定 ・ 契約確認取組みにおける是正処理時の利息
約款(定型約款)に関する規定の新設	・ 約款(定型約款)に関する規定を新設	・ 約款変更時の要件明確化
消滅時効に関する見直し		
消滅時効の起算点と期間に関する見直し	・ 新たな時効期間が規定	—
生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の特則	・ 損害賠償請求権の時効期間の特則を新設	・ 生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の伸長
時効の中断の見直し(更新と完成猶予)	・ 中断事由について、その効果に応じて「完成猶予」と「更新」に分類	・ 時効の中断の見直し
協議による時効完成猶予の新設	・ 裁判上の請求をせずとも一定の時期まで時効完成が猶予	・ 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
保証に関する見直し	・ 個人保証人の保護の拡充を目的とする規定を新設	・ 代理店委託契約書等における連帯保証人の廃止
請負に関する見直し	・ 現行の瑕疵担保責任の規定を明確化	・ 履行保証保険・公共工事履行ボンドの約款を改定

4 契約者保護に係わるその他の法律と制度

(1) 金融サービスの提供に関する法律

一般の顧客である個人および法人と金融商品販売業者との間で締結される金融商品の販売契約を対象とした法律です。情報通信技術の進展とニーズの多様化に対応し、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るため、2020年6月に金融商品販売法を「金融サービスの提供に関する法律」に改正しました。この法律では、金融商品販売業者に「重要事項」の説明義務があることを明文化し、販売業者が説明義務を怠ったことにより顧客が損害を被った場合には、販売業者は損害賠償責任を負わなければならないことを定めるとともに、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保することにより、金融サービスの提供を受ける顧客の保護を図ることについても定めています。「重要事項」とされるものには、価格変動リスク、信用リスクなどがありますが、損害保険の契約に際しては、保険会社・代理店は主に「信用リスク」の説明義務を負うことになります。具体的には、保険会社が経営破綻した場合には保険金や解約返れい金等が削減される可能性があること、保険契約者保護機構の補償対象契約であるか否か、補償対象契約の場合は補償割合等を、お客さまに説明しなくてはなりません。さらに、金融商品の販売等にかかわる勧誘を適正に行うため、販売業者に商品の販売に関する方針（「勧誘方針」）を策定し公表することも義務付けられています。

(2) 消費者契約法

消費者である個人と事業者の間で締結されるあらゆる契約を対象とした法律で、消費者の利益の擁護を図ることを目的としています。この法律では、事業者が契約の締結過程において重要な事項について事実と異なることを告げたり、不利益な事実を故意に告げなかったことなどによって消費者が「誤認」したり、事業者の不退去等によって消費者が「困惑」した場合には、契約を取り消すことができるとしています。

(3) 保険契約者保護機構

1990年代に入ると、生命保険会社や損害保険会社であっても、経営に行き詰まり破綻する会社が相次ぎました。破綻保険会社に参加する契約者を保護する仕組み（セーフティネット）の創設が求められるようになりました。保険契約者保護機構（以下「保護機構」と略します）は、破綻保険会社の保険契約者を保護することで保険業に対する信頼の維持を目的に、保険業法に基づき1998年12月に生損保それぞれに設立されました。日本国内で元受営業を行うすべての保険会社は、その免許の種類に応じて、損害保険あるいは生命保険の保護機構の会員となることが義務付けられており、保護機構の財源は、原則として会員である保険会社が拠出しています。万一、保険会社が破綻した場合、保護機構では、破綻した保険会社の保険契約が継続されるよう次の仕組みを設けています。

- ① 破綻保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社等が現れた場合、同社への資金援助を行う。
- ② 救済保険会社等が現れなかった場合、保護機構が子会社として設立する保険会社（「承継保険会社」といいます）、または保護機構自らが破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ。

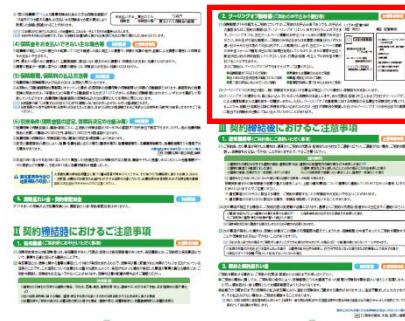
2006年に保護機構による補償制度の改定が行われ、実際に保険会社が破綻した場合には、保険契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合である損害保険を対象として、次の内容で補償されます。

保険種類	保険金支払	解約返れい金 満期返れい金など
自賠責保険・家計地震保険	補償割合100%	
自動車保険・火災保険・その他の損害保険 (海旅、保険期間1年以内の傷害保険)	破綻後3か月間は補償割合100% 3か月経過後は補償割合80%	補償割合80%
疾病・傷害に関する保険	補償割合90%	補償割合90% 積立保険の場合、積立部分は80%

(4) クーリングオフ制度

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売といった特定の取引について、消費者に一定の熟慮期間を与え、その期間内であれば、一方的に申込みの撤回や契約を解除することを認めるものです。不意打ち的な取引や高額で複雑な取引について、冷静に(cooling)考えて、契約から離れる(off)機会を与えるという趣旨です。保険販売も、代理店等が契約者を訪問して販売を行うケースが主体となっているため、保険業法第309条第1項で、クーリングオフ制度が規定されています。具体的には、保険契約者は保険契約の申込日またはクーリングオフの説明書を受け取った日のいずれか遅い日からその日を含め8日以内であれば、書面(郵送)または電磁的記録(HPの受付)によって、その申込みを撤回・解除することができます。クーリングオフの対象契約については、申込書等と一体となったクーリングオフの説明書、または、単独の説明書を保険契約者に手渡し、受領署名を取り付けない限り、保険契約者はいつでも、(保険期間終了後であっても)契約の取り消しができることになり、注意が必要です。なお、保険期間が1年以下の契約が対象外となっているほか、営業・事業のための契約等が対象外となっているため、実際には個人契約の長期契約等に対象が限定されています。

■火災保険の「重要事項のご説明」



2. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)

注意喚起情報

- (1) 保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます)を行うことができます。クーリングオフは、当社ホームページ掲載のお申出フォームまたは書面でお申出ください。お申出が可能な期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含め8日以内です。この期間内に、必ず、当社ホームページ掲載のお申出フォームで通知(8日以内の発信日有効)していただくか、または書面を当社へ郵送(8日以内の消印有効)してください。なお、代理店・扱者、仲立人ではお申出を受け付けることはできません。
- 次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
- 保険期間が1年以下のご契約
 - 営業または事業のためのご契約
 - 法人または団体・財団等が締結されたご契約
 - 異種が設定されたご契約
 - 第三者の担保に供されているご契約
 - 通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
- (2) クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が発生していた場合は、保険金をお支払いします。
- (3) クーリングオフの場合には、既に払い込んでいただいた保険料は返還します。また代理店・扱者、仲立人および当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)からクーリングオフのお申出までの期間に相当する保険料を日割に払い込んでいただくことがあります。

(ハガキの記載内容)
表面(宛先)

〒100-0001 東京都千代田区豊洲
1丁目2番1号
あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社
クーリングオフ受付担当
(営業係長以上専任) 行

裏面(記載事項)

- ① 契約のクーリングオフを申し出る部分の文書
- ② 保険契約者の住所、番名・電話番号
- ③ 契約申込日
- ④ 保険期間
- ⑤ 証券番号または契約の証券番号
- ⑥ 契約の代償金・扱者名
- ⑦ 契約の取扱営業店名

(5) その他留意すべき法的事項

① 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

犯罪収益移転防止法は、金融機関を始めとした事業者による顧客等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることによって、事業者がマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に利用されることを防ぎ、犯罪による収益の移転防止を図ることを目的としています。犯罪収益移転防止法の主な内容は以下のとおりです。

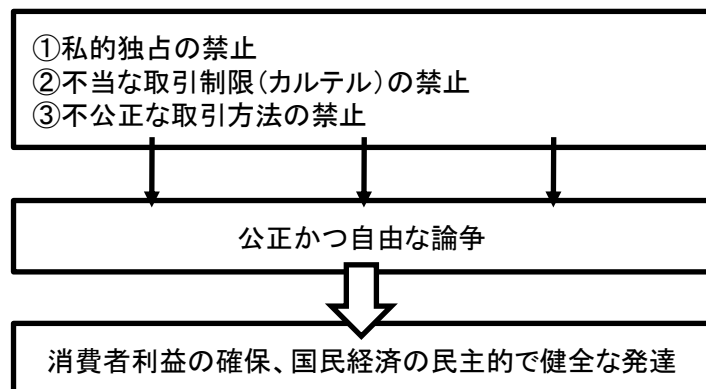
- ① 事業者の行う一定の取引(保険会社では、積立保険・生命保険の契約締結および200万円超の現金・小切手取引等がこれに該当します)につき、取引時確認が義務化されています。
 - ② 確認記録および取引記録の作成ならびに保管が義務化されています。
 - ③ 本人特定事項※、取引を行う目的、職業(法人の場合は事業の内容)、事業の実質的支配者の本人特定事項(法人の場合のみ)の確認が必要です。
 - ④ 「疑わしい取引」の届出が義務化されています。
 - ⑤ 事業者に対する行政庁の資料提出請求、立入検査権、指導・助言・勧告が規定されています。
- ※本人特定事項とは個人の場合には氏名・住所・生年月日、法人の場合には名称、本店・主たる事務所の所在地をいいます。

全世界的なマネー・ローンダリング等対応強化の動きを受けて、2013年4月に犯罪収益移転防止法が改正・施行され、事業者が対応すべき事項が強化されました。

また、2014年6月に、国際的にマネロン・テロ資金対策を監視するFATF(金融活動作業部会)が、対応レベルの未達を理由に日本に対し、早期改善を促すことを警告してきたことを受け、さらに厳格な改正犯罪収益移転防止法を成立させ、2016年10月に施行されました。本改正では、取引時確認の対象となる取引の追加(200万円を超えないために分割したことが一見して明らかな現金・小切手取引の追加等)や、顔写真のない本人確認書類を用いた本人確認時には2種類の本人確認書類の提示等の厳格化等が義務付けられました。

② 独占禁止法

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下「独占禁止法」という。)は、市場における公正で自由な競争(事業者が自由に市場に参入できるとともに、商品の価格、品質等で自由に競争し、消費者がそれを自由に選択できる状態)を促進することにより、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としている。この目的を達成するために、独占禁止法では公正かつ自由な競争を阻害する行為である「私的独占」、「不当な取引制限(カルテル)」および「不公正な取引方法」の禁止を三本柱として定めている。



(1) 私的独占

私的独占とは、

- ① 事業者が単独または共同して、
- ② 他の事業者の事業活動を排除または支配することにより、
- ③ 公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

(2) 不当な取引制限(カルテル)私的独占

不当な取引制限(カルテル)とは、

- ① 複数の事業者が、
- ② 共同して、価格、数量、商品・役務、取引先等競争手段となる要素について相互にその事業活動を拘束しまたは遂行することにより、
- ③ 公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

(3) 不公正な取引方法

不公正な取引方法とは、

公正かつ自由な競争を阻害するおそれ(公正競争阻害性)のある行為として独占禁止法または公正取引委員会の告示で指定されたものをいう。公正取引委員会の告示による指定には、全業種に共通に適用される「一般指定」と、特定の業種(大規模小売業者、新聞業等)を対象とする「特殊指定」があり、「一般指定」は損害保険業にも適用される。

③ 不正競争防止法

不正競争防止法は、企業間の不適切な競争を防ぎ、企業価値・競争力の基礎を防止するための法律です。例えば、営業秘密※保有者から不正な手段で営業秘密を取得する行為、その取得した営業秘密を使用、開示する行為は禁止されています。

また、営業秘密保有者から正当に示された営業秘密を、不正の利益を得る目的または営業秘密保有者に損害を加える目的で使用、開示する行為も禁止されています。

※営業秘密とは、①秘密として管理されている②企業にとっても広い意味で役立つ情報であって③一般には知られていない情報をいいます。

④ 法定備置(そなえおき)書類

株主・会社債権者、一般投資家、更には一般消費者等の保護を目的として、関係者は、一定範囲での関係先の会社情報の閲覧、謄写が認められており、これらに対応できるように、各種法律で必要書類の備置義務が規定されています。本店以外で備置を義務付けられた書類等は次のとおりとなっております。

根拠法	法定備置書類	備置方法	根拠条文
保険業法	ディスクロージャー誌	公衆の縦覧に供する	・ 保険業法第111条 ・ 保険業法施行規則第59条の2第2項 ・ 保険会社向けの総合的な監督指針Ⅲ-2-15
金融商品販売法	勧誘方針	公表する(事務所等に掲示)	・ 金融商品販売法第9条第3項

Ⅳ 損害保険の商品

1 損害保険の種類

日常生活や企業活動において、普段は何気なく過ごしていても、いつ事故や災害に遭遇するか、わかりません。また、それによってどれだけの経済的損失を被るかも予測が出来ません。そこで、様々なリスクによる経済的損失を少なくするために合理的で有効な手段と考えられるのが損害保険です。

(1) 自動車に関わる保険

■自賠責保険

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車に契約することが義務付けられている強制保険です。

■自動車保険

自動車事故による様々な損害を補償する保険であり、他人の身体や財物に与えた損害を補償する保険、運転者や同乗者が被った身体の傷害を補償する保険、自分の自動車が被った損害を補償する保険などを組み合わせて契約する任意保険です。

(2) すまいや暮らしに関わる保険

■火災保険

火災だけではなく、風水災などの自然災害や、盗難などによって、建物や家財(生活用品)などに生じた損害を補償する保険です。

■地震保険

建物や家財(生活用品)について、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険です。

■個人向けの賠償責任保険

個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊したりした場合、法律上の賠償責任を負担することによって生じる損害を補償する保険です。

(3) レジャーに関わる保険

■海外旅行保険

海外旅行中に被ったケガや病気による死亡・後遺障害・治療費用のほか、賠償責任、携行品損害、救援者費用などを補償する保険です。

■ゴルファー保険

ゴルフプレー中の賠償責任のほか、自分自身のケガ、ゴルフ用品の損害、ホールインワン・アルバトロス達成時の費用などを補償する保険です。

(4) ケガや病気に関わる保険

■傷害保険

「急激・偶然・外来の事故」によりケガをした結果、入院・通院したり死亡した場合などに保険金が支払われる保険です。

■医療保険

ケガや病気の結果、入院・通院した場合などに保険金が支払われる保険です。

■所得補償保険

ケガや病気によって就業不能となった場合の所得の喪失を補償する保険です。

(5) ペットに関わる保険

■ペット保険

ペットのケガや病気、葬祭費用などを補償します。

(6) 事業活動のリスクに関わる保険

■生産物賠償責任保険(PL保険)

生産物または仕事の終了後のその仕事の結果に起因する他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。

■請負業者賠償責任保険

作業(工事)の遂行または資材置場等の所有・使用・管理に起因する他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。